ESTADO DA PARAÍBA

PODER JUDICIÁRIO

VARA ÚNICA DA COMARCA DE JACARAÚ

PROCESSO Nº: 0801505-26.2017.8.15.1071

NATUREZA: AÇÃO CIVIL PÚBLICA

PROMOVENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROMOVIDO: MUNICÍPIO DE PEDRO RÉGIS

S E N T E N Ç A

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. GARANTIA CONSTITUCIONAL. PRIORIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECONHECIMENTO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

- O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível, cabendo aos três níveis da federação assegurar, através do fornecimento da medicação necessária, o direito à vida, permitindo aliviar o sofrimento e a dor de moléstia ou enfermidade sem controle, garantindo ao cidadão o direito à sobrevivência.

- Demonstrado que o fornecimento do medicamento em enfoque é indispensável à preservação da saúde do autor/paciente, é de ser julgado procedente o pedido, para fins de obrigar o município ente promovido a cumprir a sua obrigação constitucional.

Vistos, etc.

O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, por seu representante em exercício nesta Comarca, propôs a presente **AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR** em desfavor do **MUNICÍPIO DE PEDRO RÉGIS**, igualmente qualificado.

Alega que o(a) substituído(a), Sr(a). Marco Antônio Posine Rufino é portador de transtorno depressivo recorrente (grave com sintomas psicóticos), e necessita dos medicame Carbolitium CR ou Carçit XR 450mg (02 cx.), Amytril 75mg (03 cx.), Diazepam 10mg (02cx.), Latuda 80mg (01cx.) e Nifedipino 20mg (01 cx.) conforme demonstra em documentação de id 24723199.

Acrescenta que a parte promovida se recusa a fornecer o citado medicamento cujo custo total para a aquisição alcança o montante 535,00 (quinhentos e trinta e cinco reais).

Por tais considerações, requereu, liminarmente, a concessão da tutela antecipada para que seja determinada o imediato fornecimento da citada medicação. No mérito, pugnou pela confirmação da medida liminar, com a determinação de que o gestor municipal de saúde forneça permanentemente a medicação necessária ao tratamento do(a) paciente.

Colacionou documentos à exordial de id. 24722694.

Em decisão liminar de id. 25045801 este juízo determinou que o ente promovido fornecesse a parte promovente, de forma contínua, os medicamentos necessários à preservação de sua saúde, de acordo com a prescrição médica acostada ao encarte processual.

Devidamente citado, o Município demandado apresentou contestação no id. 25252644 onde informa que sempre forneceu as medicações ao substituído.

Em impugnação de id. 31256398 requereu o Ministério Público a procedência da demanda.

Vieram os autos conclusos para sentença.

É o relatório.

Passo à decisão.

- DO JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO

De conformidade com o disposto no art. 355, I, do Código de Processo Civil, o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas.

No caso em exame, é evidente a admissibilidade do conhecimento direto do pedido, posto que as partes instruíram o processo com provas documentais suficientes para o deslinde do litígio, não havendo necessidade de produção de prova em audiência.

DO MÉRITO

Após detalhada análise dos elementos probatórios acostados ao encarte processual, infere-se que a pretensão da parte promovente encontra amparo no ordenamento jurídico vigente, impondo-se reconhecer o seu direito de receber gratuitamente os medicamentos indispensáveis ao tratamento de sua saúde.

Em verdade, a saúde, como bem de extraordinária relevância à vida e à dignidade humana, foi elevada pela Constituição Federal à condição de direito fundamental do homem, manifestando o legislador constituinte constante preocupação em garantir a todos uma existência digna, consoante os ditames da justiça social.

Por oportuno, transcrevo os seguintes dispositivos da Constituição Federal;

> *Art. 1 - A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: (...) III - a dignidade da pessoa humana. Art. 6 - São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. Art. 196 - A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. Art. 197 - São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao poder público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.*

Diante de tais preceitos constitucionais, infere-se que é assegurado a todo cidadão, independentemente de sua condição econômica e social, o direito à saúde, impondo, para tanto, ao Estado, o dever constitucional de garantir, por meio de políticas sociais e econômicas, ações que possam permitir a todos o acesso à assistência médica e farmacológica.

Com efeito, o direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível, cabendo aos três níveis da federação assegurar, através do fornecimento da medicação necessária, o direito à vida, permitindo aliviar o sofrimento e a dor de moléstia ou enfermidade sem controle, garantindo ao cidadão o direito a sobrevivência.

O constitucionalista Alexandre de Moraes, ao dissertar sobre o tema, preleciona que:

> *"A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (CF, art. 196), sendo de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou por meio de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.**[1]*
> (file:///D:/Amanda/Produtividade/dr%20Hygina/Jacara%C3%BA/Jun
> 26.2017.8.15.1071.doc#_ftn1)

Desta feita, não resta dúvida de que é dever do Município prestar assistência terapêutica e farmacológica àqueles que necessitam, a fim de manter a saúde dos cidadãos brasileiros, não se podendo perder de vista, contudo, que tal dever deve ser apreciado dentro do princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

No caso em tela, a parte promovente acostou, aos autos, laudo médico demonstrando necessitar do medicamento Carbolitium CR ou Carçit XR 450mg (02 cx.), Amytril 75mg (03 cx.), Diazepam 10mg (02cx.), Latuda 80mg (01cx.) e Nifedipino 20mg (01 cx.) conforme documentação de id 24723199.

Por tais considerações, comprovada a necessidade do medicamento para a preservação da saúde do substituído/paciente, impõe-se reconhecer a obrigação do Poder Público Municipal de fornecer a terapia medicamentosa elencada na exordial.

Nesse sentido é o posicionamento da jurisprudência pátria:

> *DIREITO À SAÚDE – AATENDIMENTO MÉDICO E FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – DIREITO FUNDAMENTAL – PRIORIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. O direito à saúde deve ser preservado prioritariamente pelos entes públicos, vez que não se trata apenas de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes. Trata-se, mais, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico pátrio, qual seja, a vida. Percebe-se, pois, que o direito à saúde engloba toda uma trama de direitos fundamentais, cuja proteção é prioridade pela Carta Magna de 1099, não sendo razoável preterir o administrando de seu pleno gozo sob qualquer argumento. Não se justifica a manutenção de uma Administração Pública incapaz de preservar a saúde e a vida de seus próprios cidadãos, visto que a gestão pública não é um fim em si mesma, mas se justifica no bem estar e preservação da qualidade de vida dos administrados.**[2]*
> *(file:///D:/Amanda/Produtividade/dr%20Hygina/Jacara%C3%BA/Junho%2(*
> *26.2017.8.15.1071.doc#_ftn2)*

Destarte, demonstrado que o fornecimento do medicamento em epígrafe é indispensável à preservação da saúde do substituído/paciente, é de ser julgado procedente o pedido, para fins de obrigar o Município promovido a cumprir a sua obrigação constitucional.

ANTE O EXPOSTO, mais que dos autos constam e princípios de direito aplicáveis à espécie, **JULGO PROCEDENTE O PEDIDO** para **CONDENAR O MUNICÍPIO DE PEDRO RÉGIS À OBRIGAÇÃO DE FORNECER AO SUBSTITUÍDO/PACIENTE**, de forma mensal e contínua, os medicamentos necessários à preservação de sua saúde, consistente em Carbolitium CR ou Carçit XR 450mg (02 cx.), Amytril 75mg (03 cx.), Diazepam 10mg (02cx.), Latuda 80mg (01cx.) e Nifedipino 20mg (01 cx.) conforme documentação de id 24723199, tudo isto, consolidando a medida liminar anteriormente concedida, sob pena de pagamento de multa no valor de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso, até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser recolhida em favor do Fundo Especial de Direitos Difusos (lei nº 8.102/2006) e bloqueio das contas do Fundo de Participação do Município a luz do art. 487, inciso I, do NCPC c/c com os arts. 1º, 6º, 196, 197 e 198 da Constituição Federal.

Isento de custas processuais e honorários advocatícios.

Deixo de determinar a remessa oficial destes autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, visto que o valor do objeto da condenação não ultrapassa o limite estabelecido no art. 496, § 3º, inciso I do NCPC.

Transitado em julgado, não havendo requerimento para cumprimento da sentença, arquive-se, com as cautelas de praxe.

Publique-se. Registre-se e intimem-se.

Jacaraú/PB, data eletrônica

Higyna Josita Simões de Almeida

Juíza de Direito

---

[1] (file:///D:/Amanda/Produtividade/dr%20Hygina/Jacara%C3%BA/Junho%202020/18.06.2020/Amanda%2 26.2017.8.15.1071.doc#_ftnref1) Direto Constitucional, 15ª ed., Ed. Jurídicas Atlas, 2004, págs. 687/688.

[2] (file:///D:/Amanda/Produtividade/dr%20Hygina/Jacara%C3%BA/Junho%202020/18.06.2020/Amanda%2 26.2017.8.15.1071.doc#_ftnref2) TJMG, Rel. Des. Dárcio Lopardi Mendes, Data da Publicação: 10/02/2007.

Assinado eletronicamente por: HIGYNA JOSITA SIMOES DE ALMEIDA
18/06/2020 13:54:22
https://consultapublica.tjpb.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 31672856

20061813542256800000003

IMPRIMIR GERAR PDF